EXPUNERE DE MOTIVE

Parlamentul României este *„unica autoritate legiuitoare a țării”*, dispune *art.61 din Constituție.*

Din dispoziția constituțională se desprinde funcția esențială a Parlamentului, aceea de legiferare, căreia i se adaugă cea de control politic asupra Guvernului și de coordonare a autorităților publice autonome.

Funcția de organizare a executării legii și de executare în concret a acesteia revine Guvernului, conform art.108 din Constituție. Pe cale de consecință orice competență stabilită în sarcina Parlamentului de organizare a executării legii, de natură administrativă, încalcă dispoziții constituționale consacrate prin dispozițiile *art.1 alin.(3), art.61 și art.108 din Constituția României*.

În contextul constituțional descris mai sus se încadrează dispozițiile *art.11* și cele derivate din aceasta, prevăzute de *Legea nr.341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977, cu modificările și completările ulterioare*, referitoare la activitatea pe care o comisie permanentă parlamentară o desfășoară în organizarea executării legii prin avizarea unor acte cu caracter administrativ elaborate de o instituție executivă a statului român, respectiv *Secretariatul de Stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945 – 1989,* cât și cu caracter jurisdicțional, prin substituirea instanțelor de judecată, în sensul soluționării unor contestații cu evident caracter de contencios administrativ.

Aceste dispoziții au funcționat sub prezumția de constituționalitate însă caracterul lor neconstituțional nu poate fi tăgăduit, fapt pentru care inițiatorii propun modificarea și completarea *L.341/2004* în sensul eliminării competenței *Comisei parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989* de avizare a actelor administrative prevăzute de *Lege* și de eliminare a activității jurisdicționale constând în activitatea de soluționare a unor contestații.

Inițiatorii propun reînființarea comisiei parlamentare cu menținerea singurei atribuții constituționale pe care legea o prevede în sarcina comisiei antecitate, aceea de avizare a actelor normative modificatoare, de completare sau de abrogare a normelor prevăzute de *Legea nr.341/2004*. Actuala comisie își va înceta activitatea conform normelor propuse prin proiectul de lege.

În temeiul prezentei propuneri legislative, Comisia comună va fi reînființată în temeiul *art.8^1 din Legea nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor*, cu modificările și completările ulterioare și a *Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului*. Toate actele emise anterior intrării în vigoare a legii propuse de inițiatori rămân valabile, fiind incidente normele aflate în vigoare la momentul emiterii. Actele care nu au parcurs etapele prevăzute de legea în vigoare până la intrarea în vigoare a noilor dispoziții care elimină Comisia comună a revoluționarilor din Decembrie 1989 din circuitul administrativ de avizare sau de soluționare a contestațiilor vor fi transmise Secretariatului de Stat care va reface actele administrative. Contestațiile depuse la Comisie vor fi restituite petenților cu repunerea în termen pentru a formula contestație la instanța competentă.

Formularele tipizate vor fi republicate de către autoritatea executivă prin eliminarea avizului Comisiei din forma acestora.

Inițiatorii, prin modificările și completările aduse *Legii nr.341/2004*, încadrează procedura de eliberare a certificatelor de revoluționar în limitele constituționale, fiind obligatorie readucerea Parlamentului în limitele Constituției, de unică autoritate legiuitoare prin eliminarea transgresării competenței sale constituționale prin care interfera în competența puterii executive și în competența puterii judecătorești.

Ca modalitate de reglementare aleasă de inițiatori, evidențiem că aceasta face obiectul art.56 din *Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative* respectiv modificarea și completarea unui act normativ aflat în vigoare, în cauză fiind *Legea nr.341/2004*.

INIȚIATORI:

dep. Gabriel Andronache, liderul Grupului Parlam. PNL
dep. Liviu-Ionuț Moșteanu, liderul Grupului USR PLUS
dep. Csoma Botond, lider de grup UDMR
dep. Varujan Pambuccian lider grup Min